



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa Anak I

- 1 Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 1
- 2 Tempat lahir : Denpasar;
- 3 Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 25 Desember 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Denpasar;
- 7 Agama : Katolik;
- 8 Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Anak II.

- 1 Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 2;
- 2 Tempat lahir : Denpasar;
- 3 Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 31 Oktober 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Denpasar ;
- 7 Agama : Hindu;
- 8 Pekerjaan : Belum bekerja / Pelajar;

Terdakwa Anak III

- 1 Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 3;
- 2 Tempat lahir : Jember;
- 3 Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 10 Oktober 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Anak TERDAKWA ANAK 1

YOGA KF dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa anak TERDAKWA ANAK 2 dan Terdakwa Anak TERDAKWA ANAK 3
ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- b Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;
- c Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016 ;
- d Hakim sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016;
- e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. POPPY EUNIKE KUSTIANI, SH, MKn dan BAGINDA VIKTOR LEONARDO SIBARANI, SH, Para Advokat beralamat di Indo-Gateway Law Firm, Jl. Banjar Senen, Komplek Pertokoan Kencana Indah II R4, Kerobokan Badung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pen.Pid. Sus.Anak/ 2016/PN.Dps, tanggal 28 Nopember 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps, tanggal 23 Nopember 2016, tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps, tanggal 24 Nopember 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yaitu TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 2 dan TERDAKWA ANAK 3 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengeroyokan Mengakibatkan Luka Berat ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami.

2 Menghukum Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yaitu Anak TERDAKWA ANAK pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan untuk anak TERDAKWA ANAK 2 dan anak TERDAKWA ANAK 3 masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah untuk seluruh anak tetap ditahan.

3 Terhadap Barang bukti yaitu berupa :

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Hitam DK 7222 OL;

Dikembalikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum TERDAKWA ANAK 2 melalui orangtua sebagai pemilik kendaraan yaitu Sdr. I KETUT GEDE ADI.

- 1 (satu) jaket warna loreng;
- 1 (satu) baju kaos warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menghukum para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masing-masing dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia para anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu Anak TERDAKWA ANAK 1, Anak TERDAKWA ANAK 2, dan Anak TERDAKWA ANAK 3, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di jalan Raya Padang Luwih dibelakang Tiara Gatsu Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat*, perbuatan para Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula anak TERDAKWA ANAK 2 yang kesehariannya sering bergaul diluar lingkungan rumahnya bersama dengan teman-temannya di sekolah maupun diluar lingkungan sekolahnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 wita anak TERDAKWA ANAK 2 keluar dengan menggunakan Sepeda motor Scoopy warna merah hitam dengan No.Pol DK 7222 OL menuju Warnet setelah beberapa waktu anak TERDAKWA ANAK 2 pergi menjemput anak YOGA bertempat di Posko tempat anak YOGA sering kumpul-kumpul bersama teman-temannya yaitu saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA, saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN, dan saksi MUHAMMAD RIVALDI ditempat tersebut anak TERDAKWA ANAK 2, bertemu dengan anak YOGA, dan anak TERDAKWA ANAK 3, mereka bertemu berniat untuk membubarkan balapan liar selanjunya mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motornya dimana anak TERDAKWA ANAK 2 membonceng anak YOGA, anak TERDAKWA ANAK 3 membonceng saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA, dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN bersama dengan saksi MUHAMAD RIFALDI pergi menuju ke Gatsu Barat namun saat melintasi didepan Mc.Donald Gatot Subroto Barat anak TERDAKWA ANAK 2 yang terserempet oleh saksi korban I KADEK PARTAYASA yang membonceng saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Scoopy, para anak yang emosi



bersama dengan teman-teman lainnya kemudian mengejar saksi korban sampai didepan Alfamart didaerah jalan Gatot Subroto Barat yang pada saat itu ada balapan liar, para anak dan teman-temannya membubarkan balapan liar setelah itu anak TERDAKWA ANAK 2 kembali mengejar saksi I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN, sampai dilampu merah depan Tiara Gatsu anak YOGA berpidah kendaraan dibonceng oleh saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA sedangkan anak TERDAKWA ANAK 2 menggonceng anak TERDAKWA ANAK 3, melanjutkan perjalanannya dipertigaan Tiara Gatsu anak TERDAKWA ANAK 2 bersama anak TERDAKWA ANAK 3 yang duluan mengendarai kendaraannya diikuti oleh saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA dan anak YOGA, dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN bersama dengan saksi MUHAMAD RIFALDI menghentikan kendaraan didepan SPBU atau Pertamina yang beralamat di Jalan Padang Luwih Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara KABUPATEN Badung setelah melihat saksi korban I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS dengan kendaraannya, anak TERDAKWA ANAK 2 dan anak TERDAKWA ANAK 3 yang telah turun dari kendaraannya menghentikan kendaraan saksi korban I KADEK PARTAYASA dalam keadaan yang ketakutan anak TERDAKWA ANAK 2 dengan menggunakan tangan kiri ke dahi saksi korban I KADEK PARTAYASA sehingga terjatuh selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 3 mengambil sapu yang bergagang plastik yang berada disebelang jalan, langsung memukul dibagian leher saksi korban I KADEK PARTAYASA dalam keadaan yang tidak melawan anak YOGA yang pada saat itu membawa pisau mengeluarkan pisau langsung menusuk saksi korban I KADEK PARTAYASA mengenai perut saksi korban I KADEK PARTAYASA bagian kanan yang selanjutnya anak YOGA buang disekitar selokan didepan SPBU atau Pertamina tersebut, selanjutnya para anak kabur meninggalkan saksi



korban I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS;

- Bahwa akibat dari perbuatan para anak, saksi korban I KADEK PARTAYASA mengalami luka berdasarkan Surat VISUM ET REVERTUM SEMENTARA No.445/4916/VII/RSUD/2016 tanggal 14 Juli 2016 memberikan kesimpulan pada korban laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh satu tahun ditemukan luka terbuka pada dahi dan luka tusuk akibat senjata tajam dengan lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang minimal enam sentimeter, arah tusukan dari kanan atas depan ke kiri bawah belakang dengan sudut kurang lebih empat puluh lima derajat, luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban, akibat lebih lanjut belum bisa ditentukan karena korban masih dalam perawatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Dr.IDA BAGUS PUTU ALIT., SpF,DFM. Dilihat dari gambaran luka pada dahi yang dialami oleh saksi korban I KADEK PARTAYASA dimana luka terbuka tepinya tidak rata sudutnya tumpul maka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sedangkan luka pada perut atas samping kiri dimana luka terbuka tepinya rata sudutnya tajam disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sedangkan luka tusuk yang mengenai bagian lambung dan saksi usus besar bagian menurun dari saksi korban I KADEK PARTAYASA luka tusuk tersebut dari arah kanan atas depan ke kiri dibawah belakang dengan sudut kurang lebih 45 derajat, lebar luka adalah tiga sentimeter dan kedalam luka adalah enam sentimeter dan dari kesimpulan tersebut korban I KADEK PARTAYASA tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan harus mendapatkan perawatan intensif.

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Saksi Anak **I GEDE AGUS PUTRAWAN Als. AGUS,**

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pengerojukan tersebut adalah laki-laki yang saksi tidak tahu namanya, namun saksi tahu namanya setelah diberitahu oleh petugas bernama saksi korban **I KADEK PARTA YASA** dan saksi **I GEDE ADI GUNAWAN**, dan yang diduga menjadi pelaku adalah terdakwa **IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA**, terdakwa **TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3**, dan terdakwa **I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2**;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban **I KADEK PARTA YASA**, saksi **I GEDE ADI GUNAWAN** dan dengan terdakwa anak **IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA**, terdakwa anak **TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3**, dan terdakwa anak **I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2**. saksi kenal sebagai teman-teman ngumpul saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka bertiga;
- Bahwa perkara pengerojukan tersebut terjadi di dekat SPBU Padang Luwih dibelakang Tiara Gatsu, Jln. Raya Padang Luwih, Kel. Kerobokan Kaja, kec. Kuta Utara, Kab. Badung, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 02.30 wita karena saat itu saksi tidak ikut datang ke sebelah barat SPBU tersebut karena saksi berada dibelakang saat berangkat dari pertigaan lampu merah Padang Luwih;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 00.30 wita saksi bersama teman-teman saksi sedang berada di pertigaan Jln Buluh Indah bersama terdakwa anak



IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA, terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, saksi FAJAR NUR ALIM Als. ALIM dan saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI kemudian datang saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS, kemudian kami berangkat ke Gatsu Barat dimana saksi berboncengan tiga bersama terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dibonceng oleh saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI, saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS, terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA tidak tahu dibonceng oleh siapa, saksi FAJAR NUR ALIM Als. ALIM dibonceng oleh salah satu temannya yang saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa kemudian kami berangkat kearah barat menuju Alfamart Gatsu Barat dimana saksi berboncengan tiga bersama terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dibonceng oleh saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI berada didepan rombongan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wita kami melintas didepan Alfamart Gatsu Barat saat itu saksi berboncengan tiga bersama terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dibonceng oleh saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI langsung menuju kepertigaan lampu merah Padang Luwih;
- Bahwa kemudian baru disusul oleh teman-teman yang lainnya, saat berada dipertigaan lampu merah padang luwih sekira pukul 02.30 wita kemudian saksi berboncengan bertiga bersama saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI dibonceng oleh saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS, saksi FAJAR NUR ALIM Als. ALIM dibonceng oleh salah satu temannya yang saksi tidak tahu namanya, saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng



saudara terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA dan terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 membonceng terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3;

- Bahwa setelah itu saksi berboncengan bertiga bersama saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI dibonceng oleh saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS berangkat belakangan ke arah barat menyusul teman-teman yang lain yaitu saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA dan terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 membonceng saudara terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3;
- Bahwa saat saksi bersama teman melewati SPBU Padang Luwih saksi melihat ada rame-rame disebalah barat SPBU Padang Luwih tersebut, setelah ada orang memanggil saksi melihat ke arah belakang namun tidak ada teman teman yang lain kemudian kami memutar balik, sebelum kami tiba di SPBU Padang Luwih saksi melihat saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI dan teman-teman yang lain menyuruh untuk memutar balik kembali setelah itu saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahuinya keesokan harinya dari saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA telah melakukan penusukan terhadap seseorang di sebelah barat SPBU Padang Luwih di belakang Tiara Gatsu;
- Bahwa saksi mengenali jaket dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dimana jaket tersebut merupakan jaket yang dipakai oleh terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 saat kejadian dan sepeda motor tersebut merupakan sepeda yang digunakan untuk membonceng terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 oleh terdakwa anak



I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK
2.

Para terdakwa anak tidak keberatan dengan keterangan saksi.

1 Saksi Anak **MOHAMAD RIVALDI**,

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pengeroyokan tersebut adalah laki-laki yang saksi tidak tahu namanya, namun saksi tahu namanya setelah diberitahu oleh petugas bernama saksi korban I KADEK PARTA YASA dan saksi I GEDE ADI GUNAWAN, dan yang diduga menjadi pelaku adalah terdakwa IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, dan terdakwa I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban I KADEK PARTA YASA, saksi I GEDE ADI GUNAWAN dan dengan terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA, terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, dan terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2. saksi kenal sebagai teman-teman ngumpul saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka bertiga;
- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi di dekat SPBU Padang Luwih dibelakang Tiara Gatsu, Jln. Raya Padang Luwih, Kel. Kerobokan Kaja, kec. Kuta Utara, Kab. Badung, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 02.30 wita karena saat itu saksi tidak ikut datang ke sebelah barat SPBU tersebut karena saksi berada dibelakang saat berangkat dari pertigaan lampu merah Padang Luwih;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 00.30 wita saksi bersama teman-teman saksi sedang berada di pertigaan Jln Buluh Indah bersama terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA, terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, saksi FAJAR NUR ALIM Als. ALIM dan saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI



kemudian datang saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS, kemudian kami berangkat ke Gatsu Barat dimana saksi berboncengan tiga bersama terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dibonceng oleh saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI, saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS, terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA tidak tahu dibonceng oleh siapa, saksi FAJAR NUR ALIM Als. ALIM dibonceng oleh salah satu temannya yang saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa kemudian kami berangkat kearah barat menuju Alfamart Gatsu Barat dimana saksi berboncengan tiga bersama terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dibonceng oleh saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI berada didepan rombongan, kemudian sekira pukul 02.00 wita kami melintas didepan Alfamart Gatsu Barat saat itu saksi berboncengan tiga bersama terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dibonceng oleh saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI langsung menuju kepertigaan lampu merah Padang Luwih kemudian baru disusul oleh teman-teman yang lainnya, saat berada dipertigaan lampu merah padang luwih sekira pukul 02.30 wita kemudian saksi berboncengan bertiga bersama saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI dibonceng oleh saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS, saksi FAJAR NUR ALIM Als. ALIM dibonceng oleh salah satu temannya yang saksi tidak tahu namanya, saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng saudara terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA dan terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 membonceng terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3;



- Bahwa setelah itu saksi berboncengan bertiga bersama saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI dibonceng oleh saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS berangkat belakangan ke arah barat menyusul teman-teman yang lain yaitu saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA dan terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 membonceng saudara terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, saat saksi bersama teman melewati SPBU Padang Luwih saksi melihat ada rame-rame disebelah barat SPBU Padang Luwih tersebut;
- Bahwa setelah ada orang memanggil saksi melihat ke arah belakang namun tidak ada teman teman yang lain kemudian kami memutar balik, sebelum kami tiba di SPBU Padang Luwih saksi melihat saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI dan teman-teman yang lain menyuruh untuk memutar balik kembali setelah itu saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahuinya keesokan harinya dari saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA telah melakukan penusukan terhadap seseorang di sebelah barat SPBU Padang Luwih di belakang Tiara Gatsu;
- Bahwa saksi mengenali jaket dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dimana jaket tersebut merupakan jaket yang dipakai oleh terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 saat kejadian dan sepeda motor tersebut merupakan sepeda yang digunakan untuk membonceng terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 oleh terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2.

Para terdakwa anak tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2 Saksi Anak **MUHAMMAD IZMIRAJASA Als ANJAS.**



- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pengeroyokan tersebut adalah laki-laki yang saksi tidak tahu namanya, namun saksi tahu namanya setelah diberitahu oleh petugas bernama saksi korban I KADEK PARTA YASA dan saksi I GEDE ADI GUNAWAN, dan yang diduga menjadi pelaku adalah terdakwa IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, dan terdakwa I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban I KADEK PARTA YASA, saksi I GEDE ADI GUNAWAN dan dengan terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA, terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, dan terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2. saksi kenal sebagai teman-teman ngumpul saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka bertiga;
- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi di dekat SPBU Padang Luwih dibelakang Tiara Gatsu, Jln. Raya Padang Luwih, Kel. Kerobokan Kaja, kec. Kuta Utara, Kab. Badung, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 02.30 wita karena saat itu saksi tidak ikut datang ke sebelah barat SPBU tersebut karena saksi berada dibelakang saat berangkat dari pertigaan lampu merah Padang Luwih;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 00.30 wita saksi bersama teman-teman saksi sedang berada di pertigaan Jln Buluh Indah bersama terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA, terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, saksi FAJAR NUR ALIM Als. ALIM dan saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI kemudian datang saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS;



- Bahwa kemudian kami berangkat ke Gatsu Barat dimana saksi berboncengan tiga bersama terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dibonceng oleh saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI, saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS, terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA tidak tahu dibonceng oleh siapa, saksi FAJAR NUR ALIM Als. ALIM dibonceng oleh salah satu temannya yang saksi tidak tahu namanya kemudian kami berangkat ke arah barat menuju Alfamart Gatsu Barat dimana saksi berboncengan tiga bersama terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dibonceng oleh saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI berada didepan rombongan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wita kami melintas didepan Alfamart Gatsu Barat saat itu saksi berboncengan tiga bersama terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dibonceng oleh saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI langsung menuju kepertigaan lampu merah Padang Luwih kemudian baru disusul oleh teman-teman yang lainnya, saat berada dipertigaan lampu merah padang luwih sekira pukul 02.30 wita kemudian saksi berboncengan bertiga bersama saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI dibonceng oleh saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS, saksi FAJAR NUR ALIM Als. ALIM dibonceng oleh salah satu temannya yang saksi tidak tahu namanya, saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng saudara terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA dan terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 membonceng terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3;
- Bahwa setelah itu saksi berboncengan bertiga bersama saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI dibonceng oleh saksi



MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS berangkat belakangan ke arah barat menyusul teman-teman yang lain yaitu saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA dan terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 membonceng saudara terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, saat saksi bersama teman melewati SPBU Padang Luwih saksi melihat ada rame-rame disebelah barat SPBU Padang Luwih tersebut, setelah ada orang memanggil saksi melihat ke arah belakang namun tidak ada teman teman yang lain kemudian kami memutar balik, sebelum kami tiba di SPBU Padang Luwih saksi melihat saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI dan teman-teman yang lain menyuruh untuk memutar balik kembali setelah itu saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa saksi mengetahuinya keesokan harinya dari saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA telah melakukan penusukan terhadap seseorang di sebelah barat SPBU Padang Luwih di belakang Tiara Gatsu;
- Bahwa saksi mengenali jaket dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dimana jaket tersebut merupakan jaket yang dipakai oleh terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 saat kejadian dan sepeda motor tersebut merupakan sepeda yang digunakan untuk membonceng terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 oleh terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2.

Para terdakwa anak tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3 Saksi Anak FAJAR NUR ALIM Als ALIM,

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pengeroyokan tersebut adalah laki-laki yang saksi tidak tahu namanya, namun saksi tahu namanya setelah diberitahu oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi korban I KADEK PARTA YASA dan saksi I GEDE ADI GUNAWAN, dan yang diduga menjadi pelaku adalah terdakwa IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, dan terdakwa I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban I KADEK PARTA YASA, saksi I GEDE ADI GUNAWAN dan dengan terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA, terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, dan terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2. saksi kenal sebagai teman-teman ngumpul saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka bertiga;
- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi di dekat SPBU Padang Luwih dibelakang Tiara Gatsu, Jln. Raya Padang Luwih, Kel. Kerobokan Kaja, kec. Kuta Utara, Kab. Badung, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 02.30 wita karena saat itu saksi tidak ikut datang ke sebelah barat SPBU tersebut karena saksi berada dibelakang saat berangkat dari pertigaan lampu merah Padang Luwih;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 00.30 wita saksi bersama teman-teman saksi sedang berada di pertigaan Jln Buluh Indah bersama terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA, terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, saksi FAJAR NUR ALIM Als ALIM dan saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI kemudian datang saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS;
- Bahwa kemudian kami berangkat ke Gatsu Barat dimana saksi berboncengan tiga bersama terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dibonceng oleh saksi MUHAMMAD RIFALDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. ALDI, saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS, terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA tidak tahu dibonceng oleh siapa, saksi FAJAR NUR ALIM Als. ALIM dibonceng oleh salah satu temannya yang saksi tidak tahu namanya kemudian kami berangkat ke arah barat menuju Alfamart Gatsu Barat dimana saksi berboncengan tiga bersama terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dibonceng oleh saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI berada didepan rombongan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wita kami melintas didepan Alfamart Gatsu Barat saat itu saksi berboncengan tiga bersama terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dibonceng oleh saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI langsung menuju ke pertigaan lampu merah Padang Luwih kemudian baru disusul oleh teman-teman yang lainnya, saat berada di pertigaan lampu merah padang luwih sekira pukul 02.30 wita kemudian saksi berboncengan bertiga bersama saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI dibonceng oleh saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS, saksi FAJAR NUR ALIM Als. ALIM dibonceng oleh salah satu temannya yang saksi tidak tahu namanya, saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng saudara terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA dan terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 membonceng terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3;
- Bahwa setelah itu saksi berboncengan bertiga bersama saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI dibonceng oleh saksi MUHAMMAD IZMIRAJASA Als. ANJAS berangkat belakangan ke arah barat menyusul teman-teman yang lain yaitu saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI membonceng terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA



PRATAMA PUTRA Als. YOGA dan terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 membonceng saudara terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, saat saksi bersama teman melewati SPBU Padang Luwih saksi melihat ada rame-rame disebalah barat SPBU Padang Luwih tersebut;

- Bahwa setelah ada orang memanggil saksi melihat kearah belakang namun tidak ada teman teman yang lain kemudian kami memutar balik, sebelum kami tiba di SPBU Padang Luwih saksi melihat saksi MUHAMMAD RIFALDI Als. ALDI dan teman-teman yang lain menyuruh untuk memutar balik kembali setelah itu saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahuinya keesokan harinya dari saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI terdakwa anak IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als. YOGA telah melakukan penusukan terhadap seseorang di sebelah barat SPBU Padang Luwih di belakang Tiara Gatsu;
- Bahwa saksi mengenali jaket dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dimana jaket tersebut merupakan jaket yang dipakai oleh terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 saat kejadian dan sepeda motor tersebut merupakan sepeda yang digunakan untuk membonceng terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 oleh terdakwa anak I PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2.

Para terdakwa anak tidak keberatan dengan keterangan saksi.

4 Saksi I MADE PURNAWAN,

- Bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 02.30 wita bertempat didepan Pertamina selatannya Tiara gatsu, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, telah melakukan pengerotokan dan yang menjadi korbannya adalah saksi I GEDE ADI GUNAWAN dan saksi korban I KADEK PARTA YASA ;



- Bahwa saksi jelaskan cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I KADEK PARTA YASA adalah pelaku awalnya memukul saksi korban yang tepat mengenai pelipis mata sebelah kanan yang mengakibatkan motor yang di kendarai tersebut terjatuh dan selanjutnya pelaku yang lebih dari 10 (sepuluh) orang langsung berkerumun memukul saksi korban I KADEK PARTA YASA, setelah saksi korban berteriak teriak barulah orang – orang tersebut pergi;
- Bahwa saksi jelaskan salah satu pelaku pengeroyokan ada yang membawa pisau kurang lebih panjangnya 30 cm (tiga puluh sentimeter);
- Bahwa saat pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban, tidak ada melakukan perlawanan, saksi jelaskan ciri – ciri dari pelaku yang membawa senjata tajam adalah orang tersebut berperawakan sedang pada saat kejadian orang tersebut di bonceng dengan menggunakan motor Honda Scopy namun warnanya saksi lupa ;
- Bahwa saksi jelaskan akibat yang di timbulkan dari pengeroyokan tersebut adalah saksi korban I KADEK PARTA YASA mengalami luka tusuk di bagian perut dan sampai saat ini tidak sadarkan diri dan di rawat di rumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 22.30 wita, korban I KADEK PARTA YASA menjemput saksi I GEDE ADI GUNAWAN di kost saksi yang beralamat di Jalan Kayu Tulang Kecamatan Kuta Utara, Kab. Badung selanjutnya berdua pergi kerumah paman yang terletak di Dawas, Tibubeneg , Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 wita kami berdua ingin membeli makan dengan menggunakan sepeda motor Scopy dengan posisi saksi yang di bonceng dan kakak sepupu saksi yang mengendarinya pada saat kami melintasi di jalan raya padang luwih tepatnya di didepan Pertamina selatannya Tiara



gatsu, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tiba-tiba saksi dihadang oleh 10 (sepuluh) orang lebih yang salah satu dari mereka ada yang membawa senjata tajam jenis pisau dan selanjutnya langsung melakukan pengeroyokan;

- Bahwa cara mereka melakukan perbuatan yaitu yang membawa senjata tajam yang mengendarai motor scopy tersebut saksi lihat turun dari motornya dan berjalan mendekati kami dan orang yang mengedari motor scopy tersebut langsung memukul kakak sepupu saksi yang tepat mengenai dahi hingga kami terjatuh dari motor , selanjutnya teman-teman dari mereka langsung melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saksi juga melihat jika kakak saksi di tusuk dengan menggunkan pisau tersebut , setelah kakak saksi berteriak-teriak barulah meraka langsung melarikan diri selanjutnya saksi langsung mengantarkan kakak saksi kerumah sakit untuk melakukan pengobatan;
- Bahwa akibat dari dari pengeroyokan yang di lakukan oleh pelaku , saksi korban mengalami luka tusuk di bagian perut dan kini masih dilakukan perawatan serta tidak dapat melakukan aktivitas sehari – hari;
- Bahwa saksi kenali dengan foto tiga orang diantaranya Foto 1. IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA MODA Als. YOGA KF, foto 2. PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 dan Foto 3. TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, merekalah yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban I KADEK PATRA YASA;
- Bahwa saksi jelaskan saat peristiwa tersebut saksi sedang dibonceng oleh korban, kemudian di Jln. Raya Padang Luwih dekat SPBU belakang Tiara Gatsu ada empat orang yang berhenti didepan kami kemudian orang yang bernama terdakwa PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 turun dari sepeda motor Honda scoopy dan langsung memukul saudara KADEK PATRA YASA dengan tangan kiri dikepalkan sebanyak 1 kali mengenai dahi



korban, kemudian kami terjatuh setelah itu datang terdakwa TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dengan membawa 1 batang sapu ijuk kemudian dengan menggunakan tangan kanannya memukulkan gagang sapu ijuk tersebut kearah saksi dan saksi korban KADEK PATRA YASA dimana mengenai punggung sebelah kanan saksi namun saksi kurang tahu dari pukulan gagang sapu ijuk tersebut saksi korban terkena sebelah mana dari badannya;

- Bahwa kemudian datang terdakwa IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA MODA Als. YOGA KF dengan memegang sebilah senjata tajam mirip pedang panjang kurang lebih 30 cm, kemudian menusuk saksi korban KADEK PATRA YASA mengenai bagian perutnya, sehingga saksi korban berteriak kesakitan, kemudian keempat orang tersebut lari kearah barat;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang ditunjukkan, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, DK 7222 OL merupakan sepeda motor yang digunakan oleh TERDAKWA ANAK 2 untuk membonceng TERDAKWA ANAK 3 pada saat kejadian, sedangkan jaket warna loreng tersebut saksi kenali dipakai oleh TERDAKWA ANAK 2 dan baju kaos hijau dipakai oleh YOGA pada saat kejadian tersebut.

Para terdakwa anak tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang bahwa atas persetujuan para terdakwa anak, dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut ;

1 Saksi I GEDE ADI GUNAWAN.

- Bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 02.30 wita bertempat didepan Pertamina selatannya Tiara gatsu, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, telah melakukan pengeroyokan, adapun yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan kakak sepupu saksi yaitu saksi korban I KADEK PARTA YASA serta yang



menjadi pelakunya saksi kurang mengetahuinya, namun jika pelakunya tertangkap saksi masih mengenalinya;

- Bahwa saksi jelaskan cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi korban I KADEK PARTA YASA adalah pelaku awalnya memukul saksi korban I KADEK PARTA YASA yang tepat mengenai pelipis mata sebelah kanan yang mengakibatkan motor yang di kendarai tersebut terjatuh dan saksi pun ikut jatuh selanjutnya pelaku yang lebih dari 10 (sepuluh) orang langsung berkerumun memukul saksi dan saksi korban I KADEK PARTA YASA, setelah saksi korban I KADEK PARTA YASA berteriak teriak barulah orang – orang tersebut pergi;
- Bahwa saksi jelaskan salah satu pelaku pengeroyokan ada yang membawa pisau kurang lebih panjangnya 30 cm (tiga puluh sentimeter), saksi jelaskan pada saat pelaku melakukan pengeroyokan saksi serta kakak sepupu saksi tidak ada melakukan perlawanan, saksi jelaskan ciri – ciri dari pelaku yang membawa senjata tajam adalah orang tersebut berperawakan sedang pada saat kejadian orang tersebut di bonceng dengan menggunakan motor Honda Scopy namun warnanya saksi lupa ;
- Bahwa saksi jelaskan akibat yang di timbulkan dari pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri mengalami luka memar di bagian punggung yang saksi perkirakan di pukul dengan penda tumpul, sedangkan kakak sepupu saksi korban I KADEK PARTA YASA mengalami luka tusuk di bagian perut dan sampai saat ini tidak sadarkan diri dan di rawat di rumah sakit ;
- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya ketika saksi melintasi di jalan raya padang luwih tepatnya di didepan Pertamina selatannya Tiara gatsu;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 22.30 wita saksi di jemput oleh kakak sepupu saksi korban I KADEK PARTA YASA di kost saksi yang beralamat di Jalan Kayu Tulang Kecamatan Kuta Utara, Kab. Badung selanjutnya kami berdua pergi kerumah paman yang terletak



di Dawas, Tibubeneg , Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, selanjutnya sekira jam 02.00 wita kami berdua ingin membeli makan dengan menggunakan sepeda motor Scopy dengan posisi saksi yang di bonceng dan kakak sepupu saksi yang mengendarinya pada saat kami melintasi di jalan raya padang luwih tepatnya di didepan Pertamina selatannya Tiara gatsu, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tiba-tiba saksi dihadang oleh 10 (sepuluh) orang lebih yang salah satu dari mereka ada yang membawa senjata tajam jenis pisau dan selanjutnya langsung melakukan pengeroyokan dengan cara yaitu salah satu dari mereka yang membawa senjata tajam yang mengendarai motor scopy tersebut saksi lihat turun dari motornya dan berjalan mendekati kami dan oaring yang mengedari motor scopy tersebut langsung memukul kakak sepupu saksi yang tepat mengenai dahi hingga kami terjatuh dari motor , selanjutnya teman-teman dari mereka langsung melakukan pengeroyokan saksi juga melihat jika kakak saksi di tusuk dengan menggunakan pisau tersebut , setelah kakak saksi berteriak-teriak barulah mereka langsung melarikan diri selanjutnya saksi langsung mengantarkan kakak saksi ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan;

- Bahwa akibat dari dari pengeroyokan yang di lakukan oleh pelaku , saksi mengalami luka lebam di bagian punggung akibat pukulan benda tumpul, sedangkan kakak sepupu saksi mengalami luka tusuk di bagian perut dan kini masih dilakukan perawatan serta tidak dapat melakukan aktivitas sehari – hari;
- Bahwa saksi kenali dengan foto tiga orang diantaranya Foto 1. IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA MODA Als. YOGA KF, foto 2. PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 dan Foto 3. TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, merekalah yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban I KADEK PATRA YASA;
- Bahwa saksi jelaskan saat peristiwa tersebut saat saksi sedang dibonceng oleh korban, kemudian di Jln. Raya Padang Luwih



dekat SPBU belakang Tiara Gatsu ada empat orang yang berhenti didepan kami kemudian orang yang bernama terdakwa PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 turun dari sepeda motor Honda scoopy dan langsung memukul saudara KADEK PATRA YASA dengan tangan kiri dikepalkan sebanyak 1 kali mengenai dahi korban, kemudian kami terjatuh setelah itu datang terdakwa TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dengan membawa 1 batang sapu ijuk kemudian dengan menggunakan tangan kanannya memukulkan gagang sapu ijuk tersebut kearah saksi dan saksi korban KADEK PATRA YASA dimana mengenai punggung sebelah kanan saksi namun saksi kurang tahu dari pukulan gagang sapu ijuk tersebut saksi korban KADEK PATRA YASA terkena sebelah mana dari badannya, kemudian datang terdakwa IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA MODA Als. YOGA KF dengan memegang sebilah senjata tajam mirip pedang panjang kurang lebih 30 cm, kemudian menusuk saksi korban KADEK PATRA YASA mengenai bagian perutnya, sehingga saksi korban KADEK PATRA YASA berteriak kesakitan, kemudian keempat orang tersebut lari kearah barat;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang ditunjukkan, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, DK 7222 OL merupakan sepeda motor yang digunakan oleh TERDAKWA ANAK 2 untuk membonceng TERDAKWA ANAK 3 pada saat kejadian, sedangkan jaket warna loreng tersebut saksi kenali dipakai oleh TERDAKWA ANAK 2 dan baju kaos hijau dipakai oleh YOGA pada saat kejadian tersebut.

Para terdakwa anak tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2 Saksi I KADEK PARTAYASA.

- Bahwa para Anak pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 02.30 wita bertempat didepan Pertamina selatannya Tiara



gatsu, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, adapun yang menjadi korbannya saksi korban I KADEK PARTA YASA serta yang menjadi pelakunya saksi korban kurang mengetahuinya, namun jika pelakunya tertangkap saksi masih mengenalinya;

- Bahwa saksi jelaskan cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I KADEK PARTA YASA adalah pelaku awalnya memukul saksi korban I KADEK PARTA YASA yang tepat mengenai pelipis mata sebelah kanan yang mengakibatkan motor yang di kendarai tersebut terjatuh dan saksi pun ikut jatuh selanjutnya pelaku yang lebih dari 10 (sepuluh) orang langsung berkerumun memukuli saksi dan saksi korban I KADEK PARTAYASA, setelah saksi korban I KADEK PARTAYASA berteriak teriak barulah orang – orang tersebut pergi;
- Bahwa saksi jelaskan salah satu pelaku pengeroyokan ada yang membawa pisau kurang lebih panjangnya 30 cm (tiga puluh sentimeter), saksi jelaskan pada saat pelaku melakukan pengeroyokan saksi korban tidak ada melakukan perlawanan, saksi korban jelaskan ciri – ciri dari pelaku yang membawa senjata tajam adalah orang tersebut berperawakan sedang pada saat kejadian orang tersebut di bonceng dengan menggunakan motor Honda Scopy namun warnanya saksi lupa ;
- Bahwa saksi korban jelaskan akibat yang di timbulkan dari pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka tusuk di bagian perut dan sampai saat ini tidak sadarkan diri dan di rawat di rumah sakit ;
- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 22.30 wita saksi korban I KADEK PARTAYASA di kost saksi yang beralamat di Jalan Kayu Tulang Kecamatan Kuta Utara, Kab. Badung selanjutnya kami berdua pergi kerumah paman yang terletak di Dawas, Tibubeneg , Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, selanjutnya sekira jam 02.00 wita kami berdua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin membeli makan dengan menggunakan sepeda motor Scopy dengan saksi korban yang mengendarinya pada saat saksi korban melintasi di jalan raya padang luwih tepatnya di didepan Pertamina selatannya Tiara gatsu, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tiba-tiba saksi korban dihadang oleh 10 (sepuluh) orang lebih yang salah satu dari mereka ada yang membawa senjata tajam jenis pisau dan selanjutnya langsung melakukan pengeroyokan dengan cara yaitu salah satu dari mereka yang membawa senjata tajam yang mengendarai motor scopy tersebut langsung memukul saksi korban yang tepat mengenai dahi hingga kami terjatuh dari motor, selanjutnya teman-teman dari meraka langsung melakukan pengeroyokan saksi juga melihat jika saksi korban di tusuk dengan menggunakan pisau tersebut , setelah saksi korban berteriak-teriak barulah meraka langsung melarikan diri saksi korban sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat dari dari pengeroyokan yang di lakukan oleh pelaku , saksi korban mengalami luka tusuk di bagian perut dan kini masih dilakukan perawatan serta tidak dapat melakukan aktivitas sehari – hari;
- Bahwa saksi kenali dengan foto tiga orang diantaranya Foto 1. IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA MODA Als. YOGA KF, foto 2. PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 dan Foto 3. TERDAKWA ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3, merekalah yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban I KADEK PATRA YASA;
- Bahwa saksi korban sedang membonceng saksi GEDE ADI GUNAWAN, kemudian di Jln. Raya Padang Luwih dekat SPBU belakang Tiara Gatsu ada empat orang yang berhenti didepan kami kemudian orang yang bernama terdakwa PUTU TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 turun dari sepeda motor Honda scoopy dan langsung memukul saudara KADEK PATRA YASA dengan tangan kiri dikepalkan sebanyak 1 kali mengenai dahi korban, kemudian kami terjatuh setelah itu datang terdakwa TERDAKWA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK 3 ADI SAPUTRA Als. TERDAKWA ANAK 3 dengan membawa 1 batang sapu ijuk kemudian dengan menggunakan tangan kanannya memukulkan gagang sapu ijuk tersebut kearah saksi korban, kemudian datang terdakwa IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA MODA Als. YOGA KF dengan memegang sebilah senjata tajam mirip pedang panjang kurang lebih 30 cm, kemudian menusuk saksi korban KADEK PATRA YASA mengenai bagian perutnya, sehingga saksi korban KADEK PATRA YASA berteriak kesakitan, kemudian keempat orang tersebut lari kearah barat;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang ditunjukkan, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, DK 7222 OL merupakan sepeda motor yang digunakan oleh TERDAKWA ANAK 2 untuk membonceng TERDAKWA ANAK 3 pada saat kejadian, sedangkan jaket warna loreng tersebut saksi kenali dipakai oleh TERDAKWA ANAK 2 dan baju kaos hijau dipakai oleh YOGA pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para anak, saksi korban I KADEK PARTAYASA mengalami luka berdasarkan Surat VISUM ET REVERTUM SEMENTARA No.445/4916/VII/RSUD/2016 tanggal 14 Juli 2016 memberikan kesimpulan pada korban laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh satu tahun ditemukan luka terbuka pada dahi dan luka tusuk akibat senjata tajam dengan lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang minimal enam sentimeter, arah tusukan dari kanan atas depan ke kiri bawah belakang dengan sudut kurang lebih empat puluh lima derajat, luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban, akibat lebih lanjut belum bisa ditentukan karena korban masih dalam perawatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Dr.IDA BAGUS PUTU ALIT., SpF,DFM. Dilihat dari gambaran luka pada dahi yang dialami oleh saksi korban I KADEK PARTAYASA dimana luka terbuka tepinya tidak rata



sudutnya tumpul maka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sedangkan luka pada perut atas samping kiri dimana luka terbuka tepinya rata sudutnya tajam disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sedangkan luka tusuk yang mengenai bagian lambung dan saksi usus besar bagian menurun dari saksi korban I KADEK PARTAYASA luka tusuk tersebut dari arah kanan atas depan ke kiri dibawah belakang dengan sudut kurang lebih 45 derajat, lebar luka adalah tiga sentimeter dan kedalam luka adalah enam sentimeter dan dari kesimpulan tersebut korban I KADEK PARTAYASA tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan harus mendapatkan perawatan intensif.

Para terdakwa anak tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Sementara No.445/4916/VII/RSUD/2016 tanggal 14 Juli 2016, atas nama KADEK PARTA YASA, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kapal Mengwi Badung, dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka terbuka pada dahi dan luka terbuka pada perut kiri atas akibat senjata tajam yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Anak TERDAKWA ANAK,

- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum
- Bahwa bermula anak TERDAKWA ANAK 2 yang kesehariannya sering bergaul diluar lingkungan rumahnya bersama dengan teman-temannya di sekolah maupun diluar lingkungan sekolahnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 wita anak TERDAKWA ANAK 2 keluar dengan menggunakan Sepeda motor Scoopy warna merah hitam dengan No.Pol DK 7222 OL menuju Warnet setelah beberapa waktu anak TERDAKWA ANAK 2 pergi menjemput anak YOGA bertempat di Posko tempat anak YOGA sering kumpul-kumpul bersama teman-temannya



yaitu saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA, saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN, dan saksi MUHAMMAD RIVALDI;

- Bahwa ditempat tersebut anak TERDAKWA ANAK 2, bertemu dengan anak YOGA, dan anak TERDAKWA ANAK 3, mereka bertemu berniat untuk membubarkan balapan liar selanjunya mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motornya dimana anak TERDAKWA ANAK 2 membonceng anak YOGA, anak TERDAKWA ANAK 3 membonceng saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA, dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN bersama dengan saksi MUHAMAD RIFALDI pergi menuju ke Gatsu Barat namun saat melintasi didepan Mc.Donald Gatot Subroto Barat anak TERDAKWA ANAK 2 yang terserempet oleh saksi korban I KADEK PARTAYASA yang membonceng saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Scopy;
- Bahwa para anak yang emosi bersama dengan teman-teman lainnya kemudian mengejar saksi korban sampai didepan Alfamart didaerah jalan Gatot Subroto Barat yang pada saat itu ada balapan liar, para anak dan teman-temannya membubarkan balapan liar setelah itu anak TERDAKWA ANAK 2 kembali mengejar saksi I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN, sampai dilampu merah depan Tiara Gatsu anak YOGA berpidah kendaraan dibonceng oleh saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA sedangkan anak TERDAKWA ANAK 2 menggonceng anak TERDAKWA ANAK 3, melanjutkan perjalanannya dipertigaan Tiara Gatsu anak TERDAKWA ANAK 2 bersama anak TERDAKWA ANAK 3 yang duluan mengendarai kendaraannya diikuti oleh saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA dan anak YOGA, dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN bersama dengan saksi MUHAMAD RIFALDI menghentikan kendaraan didepan SPBU atau Pertamina yang beralamat di Jalan Padang Luwih Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara KABUPATEN Badung;



- Bahwa setelah melihat saksi korban I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS dengan kendaraannya, anak TERDAKWA ANAK 2 dan anak TERDAKWA ANAK 3 yang telah turun dari kendaraannya menghentikan kendaraan saksi korban I KADEK PARTAYASA dalam keadaan yang ketakutan anak TERDAKWA ANAK 2 memukul dengan menggunakan tangan kiri ke dahi saksi korban I KADEK PARTAYASA sehingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 3 mengambil sapu yang bergagang plastik yang berada disebelah jalan, langsung memukul dibagian leher saksi korban I KADEK PARTAYASA;
- Bahwa dalam keadaan yang tidak melawan anak YOGA yang pada saat itu membawa pisau mengeluarkan pisau langsung menusuk saksi korban I KADEK PARTAYASA mengenai perut saksi korban I KADEK PARTAYASA bagian kanan yang selanjutnya anak YOGA buang disekitar selokan didepan SPBU atau Pertamina tersebut;
- Bahwa selanjutnya para anak kabur meninggalkan saksi korban I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS;
- Bahwa anak merasa salah , menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdawa Anak TERDAKWA ANAK 2

- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang disangkakan seperti sekarang ini;
- Bahwa bermula anak TERDAKWA ANAK 2 yang kesehariannya sering bergaul diluar lingkungan rumahnya bersama dengan teman-temannya di sekolah maupun diluar lingkungan sekolahnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 wita anak TERDAKWA ANAK 2 keluar dengan menggunakan Sepeda motor Scoopy warna merah hitam dengan No.Pol DK 7222 OL menuju Warnet setelah



beberapa waktu anak TERDAKWA ANAK 2 pergi menjemput anak YOGA bertempat di Posko tempat anak YOGA sering berkumpul-kumpul bersama teman-temannya yaitu saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA, saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN, dan saksi MUHAMMAD RIVALDI ditempat tersebut anak TERDAKWA ANAK 2, bertemu dengan anak YOGA, dan anak TERDAKWA ANAK 3, mereka bertemu berniat untuk membubarkan balapan liar selanjutnya mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motornya dimana anak TERDAKWA ANAK 2 membonceng anak YOGA, anak TERDAKWA ANAK 3 membonceng saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA, dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN bersama dengan saksi MUHAMAD RIFALDI pergi menuju ke Gatsu Barat namun saat melintasi didepan Mc.Donald Gatot Subroto Barat anak TERDAKWA ANAK 2 yang terserempet oleh saksi korban I KADEK PARTAYASA yang membonceng saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Scopy;

- Bahwa para anak yang emosi bersama dengan teman-teman lainnya kemudian mengejar saksi korban sampai didepan Alfamart didaerah jalan Gatot Subroto Barat yang pada saat itu ada balapan liar;
- Bahwa para anak dan teman-temannya membubarkan balapan liar setelah itu anak TERDAKWA ANAK 2 kembali mengejar saksi I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN, sampai dilampu merah depan Tiara Gatsu anak YOGA berpidah kendaraan dibonceng oleh saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA sedangkan anak TERDAKWA ANAK 2 menggonceng anak TERDAKWA ANAK 3, melanjutkan perjalanannya dipertigaan Tiara Gatsu anak TERDAKWA ANAK 2 bersama anak TERDAKWA ANAK 3 yang duluan mengendarai kendaraannya diikuti oleh saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA dan anak YOGA, dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN bersama dengan saksi MUHAMAD RIFALDI menghentikan kendaraan didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU atau Pertamina yang beralamat di Jalan Padang Luwih Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara KAbupaten Badung;

- Bahwa setelah melihat saksi korban I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS dengan kendaraannya, anak TERDAKWA ANAK 2 dan anak TERDAKWA ANAK 3 yang telah turun dari kendaraannya menghentikan kendaraan saksi korban I KADEK PARTAYASA dalam keadaan yang ketakutan anak TERDAKWA ANAK 2 dengan menggunakan tangan kiri ke dahi saksi korban I KADEK PARTAYASA sehingga terjatuh selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 3 mengambil sapu yang bergagang plastik yang berada disebelah jalan, langsung memukul dibagian leher saksi korban I KADEK PARTAYASA dalam keadaan yang tidak melawan anak YOGA yang pada saat itu membawa pisau mengeluarkan pisau langsung menusuk saksi korban I KADEK PARTAYASA mengenai perut saksi korban I KADEK PARTAYASA bagian kanan yang selanjutnya anak YOGA buang disekitar selokan didepan SPBU atau Pertamina tersebut, selanjutnya para anak kabur meninggalkan saksi korban I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS;
- Bahwa anak merasa salah , menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa Anak TERDAKWA ANAK 3 :

- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang disangkakan seperti sekarang ini;
- Bahwa bermula anak TERDAKWA ANAK 2 yang kesehariannya sering bergaul diluar lingkungan rumahnya bersama dengan teman-temannya di sekolah maupun diluar lingkungan sekolahnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 wita anak TERDAKWA ANAK 2 keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan Sepeda motor Scoopy warna merah hitam dengan No.Pol DK 7222 OL menuju Warnet setelah beberapa waktu anak TERDAKWA ANAK 2 pergi menjemput anak YOGA bertempat di Posko tempat anak YOGA sering berkumpul bersama teman-temannya yaitu saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA, saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN, dan saksi MUHAMMAD RIVALDI ditempat tersebut anak TERDAKWA ANAK 2, bertemu dengan anak YOGA, dan anak TERDAKWA ANAK 3, mereka bertemu berniat untuk membubarkan balapan liar selanjutnya mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motornya dimana anak TERDAKWA ANAK 2 membonceng anak YOGA, anak TERDAKWA ANAK 3 membonceng saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA, dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN bersama dengan saksi MUHAMAD RIFALDI pergi menuju ke Gatsu Barat namun saat melintasi didepan Mc.Donald Gatot Subroto Barat anak TERDAKWA ANAK 2 yang terserempet oleh saksi korban I KADEK PARTAYASA yang membonceng saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Scopy, para anak yang emosi bersama dengan teman-teman lainnya kemudian mengejar saksi korban sampai didepan Alfamart didaerah jalan Gatot Subroto Barat yang pada saat itu ada balapan liar, para anak dan teman-temannya membubarkan balapan liar;

- Bahwa setelah itu anak TERDAKWA ANAK 2 kembali mengejar saksi I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN, sampai dilampu merah depan Tiara Gatsu anak YOGA berpidah kendaraan dibonceng oleh saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA sedangkan anak TERDAKWA ANAK 2 menggonceng anak TERDAKWA ANAK 3, melanjutkan perjalanannya dipertigaan Tiara Gatsu anak TERDAKWA ANAK 2 bersama anak TERDAKWA ANAK 3 yang duluan mengendarai kendaraannya diikuti oleh saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA dan anak YOGA, dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN bersama dengan saksi



MUHAMAD RIFALDI menghentikan kendaraan didepan SPBU atau Pertamina yang beralamat di Jalan Padang Luwih Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara KAbupaten Badung setelah melihat saksi korban I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS dengan kendaraannya, anak TERDAKWA ANAK 2 dan anak TERDAKWA ANAK 3 yang telah turun dari kendaraannya menghentikan kendaraan saksi korban I KADEK PARTAYASA dalam keadaan yang ketakutan anak TERDAKWA ANAK 2 dengan menggunakan tangan kiri ke dahi saksi korban I KADEK PARTAYASA sehingga terjatuh selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 3 mengambil sapu yang bergagang plastik yang berada disebelang jalan, langsung memukul dibagian leher saksi korban I KADEK PARTAYASA dalam keadaan yang tidak melawan anak YOGA yang pada saat itu membawa pisau mengeluarkan pisau langsung menusuk saksi korban I KADEK PARTAYASA mengenai perut saksi korban I KADEK PARTAYASA bagian kanan yang selanjutnya anak YOGA buang disekitar selokan didepan SPBU atau Pertamina tersebut, selanjutnya para anak kabur meninggalkan saksi korban I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS;

- Bahwa anak merasa salah , menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan .orangtua Para Terdakwa Anak yang pada pokoknya mohon agar anak-anaknya tersebut diberikan hukuman yang ringan dan khusus orang tua Anak Putu TERDAKWA ANAK 2 mohon agar anaknya bisa melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Hitam DK 7222 OL;
- 1 (satu) jaket warna loreng;
- 1 (satu) baju kaos warna hijau.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 wita anak TERDAKWA ANAK 2 keluar dengan menggunakan Sepeda motor Scoopy warna merah hitam dengan No.Pol DK 7222 OL menuju Warnet;
- Bahwa benar setelah beberapa waktu anak TERDAKWA ANAK 2 pergi menjemput anak YOGA bertempat di Posko tempat anak YOGA sering kumpul-kumpul bersama teman-temannya yaitu saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA, saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN, dan saksi MUHAMMAD RIVALDI;
- Bahwa benar ditempat tersebut anak TERDAKWA ANAK 2, bertemu dengan anak YOGA, dan anak TERDAKWA ANAK 3, mereka bertemu ;
- Bahwa benar mereka berniat untuk membubarkan balapan liar selanjunya mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motornya dimana anak TERDAKWA ANAK 2 membonceng anak YOGA, anak TERDAKWA ANAK 3 membonceng saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA, dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN bersama dengan saksi MUHAMAD RIFALDI pergi menuju ke Gatsu Barat;
- Bahwa benar saat melintasi didepan Mc.Donald Gatot Subroto Barat anak TERDAKWA ANAK 2 yang membonceng saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS terserempet oleh saksi korban I KADEK PARTAYASA, yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Scopy;
- Bahwa benar para anak yang emosi bersama dengan teman-teman lainnya kemudian mengejar saksi korban sampai didepan Alfamart didaerah jalan Gatot Subroto Barat yang pada saat itu ada balapan liar;
- Bahwa benar para anak dan teman-temannya membubarkan balapan liar setelah itu anak TERDAKWA ANAK 2 dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN kembali mengejar saksi



I KADEK PARTAYASA, sampai dilampu merah depan Tiara Gatsu anak YOGA berpidah kendaraan dibonceng oleh saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA sedangkan anak TERDAKWA ANAK 2 menggonceng anak TERDAKWA ANAK 3, melanjutkan perjalanannya dipertigaan Tiara Gatsu anak TERDAKWA ANAK 2 bersama anak TERDAKWA ANAK 3 yang duluan mengendarai kendaraannya diikuti oleh saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA dan anak YOGA, dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN bersama dengan saksi MUHAMAD RIFALDI menghentikan kendaraan didepan SPBU atau Pertamina yang beralamat di Jalan Padang Luwih Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung setelah melihat saksi korban I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE ADI GUNAWAN dengan kendaraannya, anak TERDAKWA ANAK 2 dan anak TERDAKWA ANAK 3 yang telah turun dari kendaraannya menghentikan kendaraan saksi korban I KADEK PARTAYASA;

- Bahwa benar dalam keadaan yang ketakutan anak TERDAKWA ANAK 2 dengan menggunakan tangan kiri memukul saksi korban I KADEK PARTAYASA ke arah dahi sehingga terjatuh, selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 3 mengambil sapu yang bergagang plastik yang berada diseberang jalan, langsung memukul dibagian leher saksi I GEDE ADI GUNAWAN, dalam keadaan yang tidak melawan anak YOGA yang pada saat itu membawa pisau mengeluarkan pisau langsung menusuk saksi korban I KADEK PARTAYASA mengenai perut saksi korban I KADEK PARTAYASA bagian kanan yang selanjutnya anak YOGA buang disekitar selokan didepan SPBU atau Pertamina tersebut, selanjutnya para anak kabur meninggalkan korban I KADEK PARTAYASA dan korban I GEDE ADI GUNAWAN;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para anak, saksi korban I KADEK PARTAYASA mengalami luka yang berdasarkan Surat VISUM ET REVERTUM SEMENTARA



No.445/4916/VII/RSUD/2016 tanggal 14 Juli 2016 memberikan kesimpulan pada korban laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh satu tahun ditemukan luka terbuka pada dahi dan luka tusuk akibat senjata tajam dengan lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang minimal enam sentimeter, arah tusukan dari kanan atas depan ke kiri bawah belakang dengan sudut kurang lebih empat puluh lima derajat, luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban, akibat lebih lanjut belum bisa ditentukan karena korban masih dalam perawatan;

- Bahwa benar luka terbuka tepinya tidak rata sudutnya tumpul maka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sedangkan luka pada perut atas samping kiri dimana luka terbuka tepinya rata sudutnya tajam disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sedangkan luka tusuk yang mengenai bagian lambung dan saksi usus besar bagian menurun dari saksi korban I KADEK PARTAYASA luka tusuk tersebut dari arah kanan atas depan ke kiri dibawah belakang dengan sudut kurang lebih 45 derajat, lebar luka adalah tiga sentimeter dan kedalam luka adalah enam sentimeter;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban I KADEK PARTAYASA tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan harus mendapatkan perawatan intensif.
- Bahwa benar anak merasa salah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “barang siapa”;
- 2 Unsur “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;
- 3 Unsur “jika kekerasan mengakibatkan luka berat”.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah TERDAKWA ANAK , TERDAKWA ANAK 2 dan TERDAKWA ANAK 3 yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim secara baik dan lancar. Bahwa oleh sebab itu para terdakwa anak tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohan, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya pula Hakim berpendapat bahwa para terdakwa anak tersebut mempunyai kualitas sebagai subyek hukum untuk terpenuhinya unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Terang-terangan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah setidaknya tidaknya telah terjadi saling pengertian diantara pelaku mengenai apa yang hendak dilakukan dengan tenaga bersama tersebut. Bahwa pengertian “saling pengertian” dapat terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu akan dilakukan. Bahwa pengertian “terang-terangan” dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan “secara terbuka” (openlijk) yang dapat dilihat dan disaksikan masyarakat umum, akan tetapi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, bukan merupakan masalah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar berawal dari anak TERDAKWA ANAK 2 yang kesehariannya sering bergaul diluar lingkungan rumahnya bersama dengan teman-temannya di sekolah maupun diluar lingkungan sekolahnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 wita anak TERDAKWA ANAK 2 keluar dengan menggunakan Sepeda motor Scoopy warna merah hitam dengan No.Pol DK 7222 OL menuju Warnet setelah beberapa waktu anak TERDAKWA ANAK 2 pergi menjemput anak YOGA bertempat di Posko tempat anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA sering kumpul-kumpul bersama teman-temannya yaitu saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA, saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN, dan saksi MUHAMMAD RIVALDI ditempat tersebut anak TERDAKWA ANAK 2, bertemu dengan anak YOGA, dan anak TERDAKWA ANAK 3, mereka bertemu berniat untuk membubarkan balapan liar selanjutnya mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motornya dimana anak TERDAKWA ANAK 2 membonceng anak YOGA, anak TERDAKWA ANAK 3 membonceng saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA, dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN bersama dengan saksi MUHAMAD RIFALDI pergi menuju ke Gatsu Barat namun saat melintasi didepan Mc.Donald Gatot Subroto Barat anak TERDAKWA ANAK 2 yang terserempet oleh saksi korban I KADEK PARTAYASA yang membonceng saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Scopy;

Menimbang bahwa benar para anak yang emosi bersama dengan teman-teman lainnya kemudian mengejar saksi korban sampai didepan Alfamart didaerah jalan Gatot Subroto Barat yang pada saat itu ada balapan liar, para anak dan teman-temannya membubarkan balapan liar setelah itu anak TERDAKWA ANAK 2 kembali mengejar saksi I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN, sampai dilampu merah depan Tiara Gatsu anak YOGA berpidah kendaraan dibonceng oleh saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA sedangkan anak TERDAKWA ANAK 2 menggonceng anak TERDAKWA ANAK 3, melanjutkan perjalanannya dipertigaan Tiara Gatsu anak TERDAKWA ANAK 2 bersama anak TERDAKWA ANAK 3 yang duluan mengendarai kendaraannya diikuti oleh saksi ADI PUTRA HADIWIJAYA dan anak YOGA, dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN bersama dengan saksi MUHAMAD RIFALDI menghentikan kendaraan didepan SPBU atau Pertamina yang beralamat di Jalan Padang Luwih Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung setelah melihat saksi korban I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE ADI GUNAWAN dengan kendaraannya, anak TERDAKWA ANAK 2 dan anak TERDAKWA ANAK 3 yang telah turun dari kendaraannya menghentikan kendaraan saksi korban I KADEK PARTAYASA ;

Menimbang bahwa benar dalam keadaan yang ketakutan anak TERDAKWA ANAK 2 dengan menggunakan tangan kiri ke dahi saksi korban I KADEK PARTAYASA sehingga terjatuh selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 3 mengambil sapu yang bergagang plastik yang berada disebelang jalan, langsung memukul dibagian leher saksi korban I KADEK PARTAYASA dalam keadaan yang tidak melawan anak YOGA yang pada saat itu membawa pisau mengeluarkan pisau langsung menusuk saksi korban I KADEK PARTAYASA mengenai perut saksi korban I KADEK PARTAYASA bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang selanjutnya anak YOGA buang disekitar selokan didepan SPBU atau Pertamina tersebut, selanjutnya para anak kabur meninggalkan saksi korban I KADEK PARTAYASA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 ini telah terpenuhi :

Ad.3. Unsur “ Jika Kekerasan Mengakibatkan Luka Berat”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa anak tersebut, saksi korban I KADEK PARTAYASA mengalami luka terbuka pada dahi dan luka tusuk akibat senjata tajam dengan lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang minimal enam sentimeter, arah tusukan dari kanan atas depan ke kiri bawah belakang dengan sudut kurang lebih empat puluh lima derajat, luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban, akibat lebih lanjut belum bisa ditentukan karena korban masih dalam perawatan;

Menimbang bahwa benar dari gambaran luka pada dahi yang dialami oleh saksi korban I KADEK PARTAYASA dimana luka terbuka tepinya tidak rata sudutnya tumpul maka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sedangkan luka pada perut atas samping kiri dimana luka terbuka tepinya rata sudutnya tajam disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sedangkan luka tusuk yang mengenai bagian lambung dan saksi usus besar bagian menurun dari saksi korban I KADEK PARTAYASA luka tusuk tersebut dari arah kanan atas depan ke kiri dibawah belakang dengan sudut kurang lebih 45 derajat dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang bahwa benar saat ini korban I KADEK PARTAYASA tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan harus mendapatkan perawatan intensif.

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 3 telah terpenuhi pula ;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) e -2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan dinawah ini ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Para Terdakwa anak, yang dapat dijadiakannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, sehingga para terdakwa anak tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa Anak dan permohonan dari masing-masing orang tua anak serta Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas Denpasar yang telah dibacakan sebelumnya, tetap akan menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa anak tersebut ;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa anak, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa anak meresahkan lingkungan dan masyarakat disekitar;
- Terhadap anak TERDAKWA ANAK 1 YOGA telah menjalani pidana dalam berkas perkara terpisah dengan putusan 6 (enam) bulan pidana penjara.

Hal-Hal yang meringankan :

- Para terdakwa Anak adalah merupakan generasi muda, masih banyak kesempatan untuk menjadi seseorang yang bermanfaat untuk Negara;
- Para terdakwa Anak atas nama TERDAKWA ANAK 2 dan TERDAKWA ANAK 3 belum pernah dihukum;
- Terhadap terdakwa anak TERDAKWA ANAK 2 saat ini masih bersekolah dan memiliki niat baik untuk melanjutkan sekolahnya;
- Para terdakwa Anak benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para terdakwa Anak selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan Laporan Litmas serta permohonan orang tua masing-masing anak tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri masing-masing terdakwa anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan para terdakwa anak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa Anak, kecuali terdakwa anak atas nama TERDAKWA ANAK , ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri para terdakwa anak kecuali anak TERDAKWA ANAK tersebut telah menjalani masa penahanan, maka terhadap masa menjalani penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan status hukumnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Para Terdakwa TERDAKWA ANAK , TERDAKWA ANAK 2 dan TERDAKWA ANAK 3, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Berat** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa Anak, yaitu untuk Terdakwa Anak TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, untuk anak TERDAKWA ANAK 2 dan anak TERDAKWA ANAK 3 masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana mana dijalani pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Karangasem;
- 3 Menetapkan masa selama Terdakwa Anak TERDAKWA ANAK 2 dan Terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3 dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa anak TERDAKWA ANAK 2 dan
Terdakwa anak TERDAKWA ANAK 3, tetap ditahan;

- 5 Menetapkan Barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Hitam DK 7222 OL;

Dikembalikan kepada Terdakwa anak TERDAKWA ANAK 2 melalui orangtua sebagai pemilik kendaraan yaitu Sdr. I KETUT GEDE ADI.

- 1 (satu) jaket warna loreng;
- 1 (satu) baju kaos warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Menghukum para Terdakwa Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS , tanggal 8 DESEMBER 2016, oleh I WAYAN SUKANILA,SH,MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh KADEK YULIANI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Terdakwa Anak tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KADEK YULIANI, S.H.

I WAYAN SUKANILA,SH,MH.